

1004057-21.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: FABIO D URSO

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, in verbis:

O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Brasil nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004057-21.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Erica Aparecida Rabesquini

Requerido:

Dutra Multimarcas Comercialização de Veiculos Eireli e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO D URSO

Vistos.

Dispensado o relatório pormenorizado nos termos do artigo 38, da Lei 9099/95.

Fundamento e decido.

O pedido comporta julgamento antecipado permitindo a apreciação da lide no estado em que se encontra o processo, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do CPC, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Pretende o autor seja efetivada a transferência de propriedade do veículo GM/Corsa Wind, placa BUD0130 desde a data da venda (04/11/2014), a nulidade dos débitos existentes em seu nome, e a transferência destes ao corréu, bem como a condenação

em indenização por danos materiais e morais.

Ingressando na seara do mérito, constata-se que o pedido comporta parcial acolhimento.

De proêmio, consigno que os documentos acostados aos autos demonstram que o veículo em questão foi subtraído por conduta criminosa, conforme se observa da comunicação de fls 100/101.

Neste contexto, o artigo 14, §2º da Lei Estadual nº 13.296/08 prevê que o Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto de propriedade do veículo quando ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, in verbis:

O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

Dispositivo que se aplica ao caso em tela.

Oportuna a referência ao escólio jurisprudencial da Corte Bandeirante acerca do tema:

APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - IPVA - Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário c/c danos morais e materiais Veículo sinistrado - Desaparecimento do fato gerador da obrigação tributária Inteligência do artigo 11 da Lei Estadual nº 6.606/89 e, no mesmo sentido, do art. 14 da Lei 13.296/08 - Sentença de parcial procedência mantida, com observação - Recurso desprovido. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJSP Apelação : APL 10155925520158260224 SP 101559255.2015.8.26.0224) RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação anulatória de débito fiscal - IPVA 2011/2012 - Veículos objetos de furto, roubo ou qualquer outra hipótese de sinistro - Inexigibilidade de débitos relativos ao IPVA - Admissibilidade Inteligência do artigo 11 da Lei Estadual nº 6.606/89 e artigo 14 da Lei nº 13.296/08 A extinção do fato gerador da obrigação tributária se sobrepõe à falta de comunicação do sinistro ao órgão competente Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público e deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo Sentença mantida Recurso voluntário da FESP improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJSP Apelação : APL 10103407020138260053 SP 101034070.2013.8.26.0053)

Desta forma, inexigíveis os débitos que recaem sobre o bem inscritos em desfavor da parte autora desde a data do sinistro (12/01/2017, fls 100/101), fazendo jus à baixa definitiva dos protestos e registros em banco de dados.

Prosseguindo, restou incontroverso nos autos que não houve a devida transferência do bem, restando ausente comprovação acerca da comunicação de venda ao órgão de trânsito estadual.

É certo que o negócio jurídico entabulado entre as partes antecede a vigência do Decreto Estadual nº 60.489/2014, o qual incumbe ao notário fornecer as informações pertinentes à administração que envolvam a transferência de propriedade de veículos.

Não obstante a transferência da propriedade para efeitos civis dependa apenas da tradição do bem móvel, no âmbito administrativo o proprietário anterior (vendedor) deve comunicar a alienação do veículo ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 123, inciso I e §1º e 134, ambos do CTB.

Atento ao disposto no artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e ao artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, não se pode olvidar que a requerente não é mais proprietária do veículo e forçá-la como tal seria cega negação da realidade fática, inclusive ante a presunção de veracidade dos fatos (alienação do bem) por força do artigo 344, do Código de Processo Civil.

Como se nota, aquele que adquire a propriedade de veículo automotor deve providenciar o necessário para emissão de novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de 30 dias, ou seja, a averbação da aquisição junto ao órgão estadual de trânsito.

Em sendo assim, comporta acolhimento o pedido de condenação da requerida à obrigação de fazer consistente em transferir a titularidade do veículo para o seu nome, a fim de que seja excluído o registro da requerente como proprietária do bem junto ao DETRAN/SP.

Contudo, considerando que, em regra, exige-se a realização de vistoria do automóvel, bem como a apresentação de DUT devidamente preenchido e assinado para efetivação da transferência de titularidade, estando o carro objeto da ação em local desconhecido das partes em virtude da noticiada apropriação indébita (pg. 100/101), presente a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer.

De acordo com o art. 536 do CPC, o Juiz pode, de ofício, ao reconhecer a exigibilidade de uma obrigação de fazer, determinar as medidas necessárias à sua satisfação. Neste sentido, já decidiu o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

COMPRA E VENDA. Transferência do veículo. Impossibilidade material do cumprimento da obrigação. Expedição de ofício ao Detran. Admissibilidade. Precedentes. Providência assegura o resultado prático equivalente à tutela específica de obrigação de fazer. Inteligência do artigo 536 do NCPC. Multa cominatória afastada. Recurso provido (Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/02/2017; Data de registro: 23/02/2017).

Deste modo, entendo ser necessária a expedição de ofício ao DETRAN/SP para que este órgão proceda à transferência do veículo para o nome da requerida, devendo esta arcar com todos os encargos, multas e débitos referentes ao automóvel.

Superada tal questão, remanesce o pleito de indenização por dano moral.

Em que pesem os argumentos da requerente, a pretensão não merece acolhida, pois a comunicação ao DETRAN sobre a transferência do veículo também é de responsabilidade do antigo proprietário, nos termos do artigo 123, inciso I, §1º combinado com o artigo 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim, a ausência de comunicação enseja a responsabilidade solidária da autora ao pagamento dos débitos que recaem sobre o automóvel, a fim de evitar prejuízo ao erário público.

Corroborando o entendimento: O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJ-SP - Apelação APL SP 3001602-42.2013.8.26.0576 Data de publicação: 23/03/2016).

Conforme evidenciado, a autora não adotou as providências que lhe competia junto ao órgão de trânsito competente, portanto, legítimo o protesto em seu nome das multas vinculadas ao veículo, razão pela qual os fatos narrados na inicial não se mostram aptos a caracterizar dano indenizável.

No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para determinar a expedição de ofício ao DETRAN a fim de proceder à transferência da titularidade do veículo GM/ Corsa Wind, placa BUD0130, para o nome da requerida DUTRA MULTIMARCAS COMERCIALIZAÇÃO DE VEICULOS EIRELLI, que deverá providenciar a documentação necessária para tanto e também arcar com todos os encargos, multas e débitos referentes ao bem em questão, no prazo de trinta dias, sob pena de fixação de multa diária.

O pedido de justiça gratuita será analisado em grau de recurso, se houver.

Não há incidência de custas processuais e honorários advocatícios nesta fase de primeiro grau de jurisdição por força do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de interposição de recurso, o valor atualizado do preparo deverá ser recolhido sobre a taxa judiciária (Recolhimento em guia DARE-SP, documento de Arrecadação de Receitas Estaduais/ SP - Código 230-6), bem como as despesas processuais (Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal/ FDTJ - Código 120-1), com embasamento na Lei nº 11.608/03, com alterações dadas pela Lei nº 15.855, de 02/07/2015, além do provimento nº 884/04 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, esclarecendo-se ainda que as diligências de citações e intimações também encontram amparo no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

P.I.

Americana, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA